

ELEMENTS DES SALAIRES

11. STICA: Annexe N° 12 / M.B. n° 1 / ETBS / 024/08
du 19/07/2009:

* Article 2: STICA du 01/01/2005:
43.680 FC.

* Article 10: ALF. LEC: 33,60 FC

* Article 11: CNL: 168 FC

* ANNEXE L: Pension d'invalidité
EURO (GRADE)

2) TENSION INTERNE:

- Voir protocole d'accord du 28 janvier 2006
* Annexes: contribution D.P. (n° 12/02/06).

3) NOTES DES DOCUMENTATIONS SALARIALES:

- 01/01/2010: 10%

- 01/01/2011: 10%

- 01/05/2011: 25,87%

- 01/10/2011: 9,09%

- 01/01/2013: - 10%

- 01/01/2013: - 9,56%

- 01/05/2013: - 7,69%

- 01/08/2014: 10%

- 01/06/2017: 6%

DIRECTION GENERALE

B.P. 10
KWILU-NGONGO (Kongo Central)
Tél. : (243) 815089425
E-mail : reception_internet@mail.eskn.cd



ANTENNE DE KINSHASA

B.P. 8816
KINSHASA I
Tél. : (243) 818946380 - (243) 818944067
- (243) 818944068

**Délégation syndicale
Compagnie Sucrière S.A.**

KWILU-NGONGO

BUREAU DE MATADI

B.P. 77
MATADI (Kongo Central)
Tél. : (243) 998510126

N° Id. Nat. K 11 272 M
N° IMPOT NIF 10760314A

NOTRE REFERENCE : 409/DG/2017

Kwilu-Ngongo, le 29 mars 2017.

Messieurs,

Concerne : Réajustement des salaires du personnel de la Compagnie Sucrière S.A.

En réponse à votre memorandum du 1^{er} décembre 2016 adressé à l'occasion du séjour à Kwilu-Ngongo de Monsieur Olivier Lippens, il m'a été confié de procéder à une analyse objective de la situation générale de la société pour voir dans quelle mesure faire droit à la demande d'augmentation des salaires que vous y aviez sollicitée.

J'ai l'honneur de vous informer par la présente de la décision prise par la Direction Générale de réajuster de 16 % les salaires de tout le personnel de la Compagnie Sucrière S.A.

Ce réajustement se fera de la manière suivante :

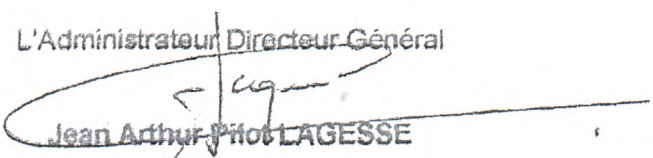
- A partir du 1^{er} avril 2017, ces salaires seront augmentés de 10 % ;
- A partir du 1^{er} juin 2017, il sera encore accordé 6 % à l'ensemble du personnel de la société.

D'autres mesures vous seront également annoncées incessamment en vue d'assurer un déroulement favorable de la campagne de production 2017.

Je vous demande d'assurer auprès des travailleurs une large diffusion des dispositions ainsi énoncées.

Vous en remerciant d'avance, je vous prie d'agréer, Messieurs, l'expression de notre considération distinguée.

L'Administrateur Directeur Général


Jean Arthur PLOT LAGESSE

Société anonyme avec Conseil d'administration au capital de 9.654.265.421,49 CDF

RCCM : CD/MNG/RCCM/14-B-049 (NRC.05)

Banquiers : BCDC - FBNBANK - BIAC - RAWBANK - CADECO - BYBLOS BANK - PROCREDIT BANK

Infomatique

Votre réception
03/04/13



DIRECTION GENERALE

B.P. 10

KWILU-NGONGO (Bas-Congo)

Tél. 081 894 63 87

ANTENNE CIE SUCRIERE

B.P. 8816

KINSHASA 1

Tél.: 0818944922 – 0818946387 - 0818946380

BUREAU CIE SUCRIERE

Ville Basse

MATADI (Bas-Congo)

Tél.: 0819010279 – 0998510125 - 0998510126

A la Délégation syndicale
Compagnie Sucrière
Kwilu-Ngongo

NOTRE REFERENCE N° 317/DP/2013

E-mail : kwiluappro@gb.solution.cd

N° IMPOT NIF A0700314A

Kwilu-Ngongo, le 03 Avril 2013

Messieurs,

Concerne : Indexation des salaires au 1^{er} Avril et au 1^{er} Mai 2013

Nos successives récentes réunions mixtes des 06 mars et 2 avril 2013 ont traité de la question mieux identifiée en exergue en vertu de l'article 30 point b, alinéas 2 à 4 de la Convention collective.

Le prix de vente (ex-usine) du sucre qui était de 819.599,11 FC par tonne au 1^{er} décembre 2012 est passé à 741.239 FC au 1^{er} mars 2013, soit exactement une diminution de 9,56%.

De même, le prix de vente (ex-usine) du sucre qui était de 741.239 FC par tonne au 1^{er} mars 2013 est passé à 684.237,72 FC au 1^{er} avril 2013, soit une diminution de 7,69%.

Conformément à l'article 30, point b, alinéa 2 de la Convention collective, relatif à l'indexation des salaires, une diminution de 9,56% (neuf virgule cinquante six pour cent) sera appliquée au barème des salaires en vigueur au 1^{er} mars 2013 pour prendre effet au 1^{er} avril 2013.

Suivant le même principe, la diminution de 7,69% (sept virgule soixante neuf pour cent) du prix du sucre au 1^{er} avril prendra effet sur les salaires à partir 1^{er} mai 2013.

Nous vous remettons ce jour les nouveaux barèmes.

Le Directeur du personnel

Mweze Louis Louis

CC : = Membres du C.G.J

- Intersyndicale

- Affichage toutes les directions

**PROCES VERBAL DE LA REUNION MIXTE ENTRE L'EMPLOYEUR
ET LA DELEGATION SYNDICALE DE LA COMPAGNIE SUCRIERE
EN DATE DU 28 DECEMBRE 2012**

Lieu : salle des réunions de la Direction générale

Heure : 09h00

Etaient présents :

- La Direction du Personnel
MM Louis Mweze Lowa et Badila Maye

- Les Permanents locaux

Mme Loali Clémentine

M Nkole Collin

M Sawu dia-Maza

M Kilandamoko

M Miezi-Emmanuel

- Les délégués syndicaux
MM Nsimba, Kisuesue, Madituka, Mavambu, Batezadio, Kuenuenda, Mombo, Ngalasi, Ndofula

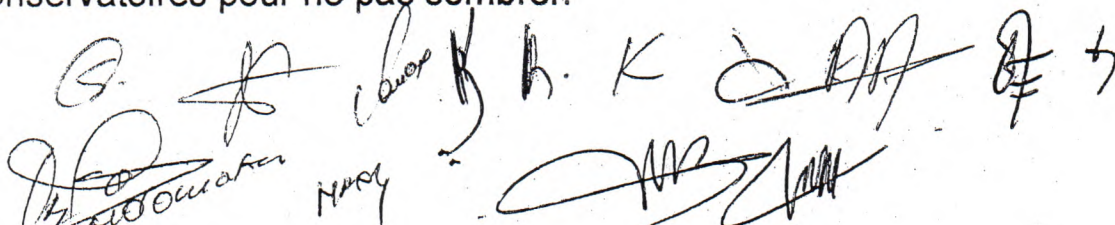
Banc patronal

Messieurs les Permanents syndicaux

Messieurs les Délégués syndicaux

Nous profitons tout d'abord, à l'ouverture de cette réunion mixte, par vous présenter, à vous et à vos familles, au nom de la Compagnie sucrière et au nôtre propre, nos vœux les meilleurs pour l'année 2013.

Passant à l'objet de la rencontre de ce jour, nous rappelons qu'à la réunion annuelle mixte du 2 novembre 2012, nous vous avons donné la situation économique de l'Entreprise dont le tableau était très noir et qui nécessitait, de la part de la direction générale, des mesures conservatoires pour ne pas sombrer.



A celle du 3 décembre 2012, aucune amélioration n'étant intervenue, l'Administrateur délégué vous a communiqué certaines de ces mesures dont la principale était la diminution du prix du sucre de 10%.

Dans les échanges de correspondances avec vous, les 13 et 21 décembre 2012, nous vous avons tenu informés que les difficultés de trésorerie de la société persistaient à tel point qu'elle se trouve dans l'impossibilité de payer le 13^{ème} mois avant février et mars 2013. Elle n'a pas, non plus, pu donner le colis de fin d'année.

Vous vous rappellerez qu'auparavant c'est la prime de fin de campagne qui avait été payée de manière étalée de novembre à décembre 2012.

De même, la Société s'est vue obligée de suspendre, jusqu'à nouvel ordre, la mise en pension anticipée du personnel désireux et les voyages pour les congés annuels de travailleurs recrutés.

L'Employeur, pour terminer ses propos, a annoncé que si la situation ne change pas, d'autres mesures, plus difficiles, pourraient être envisagées dans les périodes à venir.

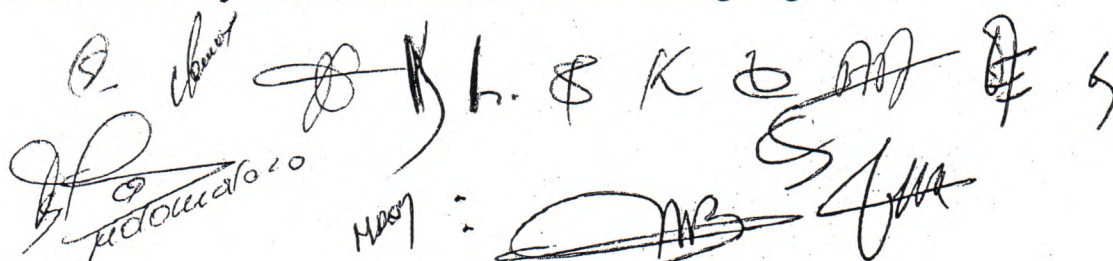
Qu'à cela ne tienne, notre réunion de ce jour a comme seul objet à l'ordre du jour " **l'indexation à la baisse de 10% des salaires au 1^{er} janvier 2013**".

Nous n'inventons pas la boussole, parce qu'elle existe déjà, et nous nous référons, tout simplement, à l'article 30 de la Convention collective signée entre parties, au point b, paragraphes 2, 3 et 4.

Nous citons : **Toute baisse du prix de vente du sucre ex-usine intervenant au cours d'un même mois, entraîne systématiquement le mois suivant une baisse salariale dans les mêmes proportions.**

Toutefois, en cas de baisse du prix de vente du sucre ex-usine, il doit être convoqué une commission mixte chargée d'examiner et d'expliquer les raisons et les conséquences de cette baisse pour sauvegarder les intérêts de toutes les parties.

Cette commission mixte sera composée du banc patronal et du banc syndical. Ce dernier comprend la délégation syndicale et les permanents syndicaux locaux de Kwilu-Ngongo.



Toute la situation économique de l'Entreprise ayant été exposée et en conséquence les raisons de la diminution du prix de vente du sucre de 10%, il ne nous reste plus qu'à appliquer la règle telle que mentionnée à l'article 30 de notre convention collective.

Nous vous remettons le nouveau barème qui interviendra au 1^{er} janvier 2013 en vertu de cette règle pour examen.

Vous remarquerez que les salaires de la Société restent supérieurs au SMIG et représentent son double.

Nous passons la parole au banc syndical.

Banc syndical

Nous vous présentons également nos meilleurs vœux pour l'année 2013.

Considérant les prescrits de l'article 30 de la convention collective de la Société, la diminution des salaires de 10% au 1^{er} janvier 2013, suite à la baisse du prix de vente du sucre ex-usine intervenue en décembre 2012, est légale.

Nous proposons cependant qu'un sursis soit accordé aux travailleurs qui ont actuellement des difficultés surtout avec leur 13^{ème} mois dont le paiement est reculé entre février et mars 2013. Ce sursis consistant à ne pas diminuer les salaires en janvier 2013 aura l'avantage, qu'à la prochaine montée du prix du sucre dans les mêmes proportions, les salaires ne soient pas augmentés.

Banc patronal

Votre proposition est illogique vu que la baisse de 10% du prix de vente du sucre est en application depuis le 1^{er} décembre 2012. Si on sursoit à la baisse de salaires, la Société perd car ses charges vont augmenter.

Si vous estimez maintenant que le principe de l'indexation des salaires au prix de vente du sucre n'est plus bon pour vous, nous vous proposons d'y renoncer ce jour. En cas d'accord sur notre proposition, nous prenons l'engagement de ne pas diminuer les salaires de 10% en janvier 2013.

[Handwritten signatures and initials]

Banc patronal

Nous prenons acte avec vous, que le barème vous présenté, applicable à partir du 1^{er} janvier 2013, diminué de 10 % conformément à la convention collective, est accepté.

Fin de la réunion : 10h50'.

Fait à Kwilu-Ngongo, le 28 décembre 2012

Le Rapporteur
Bruno Yongo di Yongo

Les Permanents locaux

Mme Loali Clémentine

M Nkole Collin

M Sawu dia-Maza

M Kilandamoko

M Miezi-Emmanuel

La Direction du Personnel

Louis Mweze Lowa

Badila Maye Simon

Les délégués syndicaux

Nsimba Banzuzi

Kisuesue Buelubanzanga

Madituka Ntumunu

Mavambu Mampuya

Batezadio Ndomateso

Kuenkuenda Nzinga

Mombo Nyanga

Ngalasi Bueyisanga

Ndofula Georges

28.12.12.



01/10/11 ✓

DIRECTION GENERALE
B.P. 10
KWILU-NGONGO (Bas-Congo)

ANTENNE CIE SUCRIERE
B.P. 8816
KINSHASA 1
Tél. : 0818946380 – 0818944067 - 0818944068

A la Délégation Syndicale
Compagnie Sucrière
Kwilu-Ngongo

BUREAU CIE SUCRIERE
MATADI (Bas-Congo)
N° IMPOT NIF A0700314A

NOTRE REFERENCE : N° 1.291/DP/2011

Kwilu-Ngongo, le 26 septembre 2011

Messieurs,

Concerne : Indexation des salaires au 1^{er} octobre 2011

Le prix de vente (ex-usine) du sucre qui était de 834.776,87 FC par tonne au 1^{er} août 2011 est passé à 910.665,68 FC au 1^{er} octobre 2011, soit une augmentation de 9,09%.

Conformément à l'article 2, alinéas 1 et 3 du protocole d'accord du 25 janvier 2006 relatif à l'indexation des salaires, une augmentation de 9,09% (neuf virgule zéro neuf pour cent) sera appliquée au barème des salaires en vigueur au 1^{er} septembre 2011 pour prendre effet au 1^{er} octobre 2011.

 Eric Van Eeckhout
Administrateur délégué

cc : - Membres du C.G.J.
- Intersyndicale
- Affichage toutes les directions



DIRECTION GENERALE
B.P. 10
KWILU-NGONGO (Bas-Congo)

ANTENNE CIE SUCRIERE
B.P. 8816
KINSHASA 1
Tél. : 0818946380 - 0818944067 - 0818944068

A la Délégation Syndicale
Compagnie Sucrière
Kwilu-Ngongo

BUREAU CIE SUCRIERE
MATADI (Bas-Congo)
N° IMPOT NIF A0700314A

NOTRE REFERENCE : N° 1.291/DP/2011

Kwilu-Ngongo, le 26 septembre 2011

Messieurs,

Concerne : Indexation des salaires au 1^{er} octobre 2011

Le prix de vente (ex-usine) du sucre qui était de 834.776,87 FC par tonne au 1^{er} août 2011 est passé à 910.665,68 FC au 1^{er} octobre 2011, soit une augmentation de 9,09%.

Conformément à l'article 2, alinéas 1 et 3 du protocole d'accord du 25 janvier 2006 relatif à l'indexation des salaires, une augmentation de 9,09% (neuf virgule zéro neuf pour cent) sera appliquée au barème des salaires en vigueur au 1^{er} octobre 2011 pour prendre effet au 1^{er} novembre 2011.

Eric Van Eeckhout

Administrateur délégué

cc : - Membres du C.G.J.
- Intersyndicale
- Affichage toutes les directions

M. TULA



DIRECTION GENERALE

B.P. 10
KWILU-NGONGO (Bas-Congo)
Tél. 081 894 63 87

ANTENNE CIE SUCRIERE

B.P. 8816
KINSHASA 1
Tél.: 0818944922 – 0818946387 - 0818946380

BUREAU CIE SUCRIERE

Ville Basse
MATADI (Bas-Congo)
Tél.: 0819010279 – 0998510125 - 0998510126

A la Délégation syndicale
Compagnie Sucrière
Kwilu-Ngongo

NOTRE REFERENCE N° 1.081 /DG/2011

E-mail : kwiluappro@gb.solution.cd

DE IMPOT NIF A0700314A

Kwilu-Ngongo, le 10 Août 2011

Messieurs,

Concerne : Indexation des salaires au 1^{er} septembre 2011

Le prix de vente (ex-usine) du sucre qui était de 663.202,18FC par tonne au 1^{er} avril 2011 est passé à 834.776,87 au 1^{er} Août 2011, soit une augmentation de 25,87%.

Conformément à l'article 2, alinéas 1 et 3 du protocole d'accord du 25 janvier 2006 relatif à l'indexation des salaires, une augmentation de 25,87% (vingt cinq virgule quatre vingt sept pour cent) sera appliquée au barème des salaires en vigueur au 1^{er} août 2011 pour prendre effet au 1^{er} septembre 2011.

Eric Van Eeckhout

Administrateur délégué

CC : - Membres du C.G.J
- Intersyndicale
- Affichage toutes les directions



DIRECTION GENERALE

B.P. 10
KWILU-NGONGO (Bas-Congo)
Tél. 081 894 63 87

ANTENNE CIE SUCRIERE

B.P. 8816
KINSHASA 1
Tél.: 0818944922 – 0818946387 - 0818946380

BUREAU CIE SUCRIERE

Ville Basse
MATADI (Bas-Congo)
Tél.: 0819010279 – 0998510125 - 0998510126

NOTRE REFERENCE N° 349 /DG/2011

-mail : kwiluappro@gb.solution.cd

A la Délégation syndicale
Compagnie Sucrière
Kwilu-Ngongo

CC. MM. MAYO
OPELE
Tulo ✓
Muhango
Nzuu Senu
Kayumba
Mbukuta
Kinkani
Seku
29/03/11

Kwilu-Ngongo, le 29 Mars 2011

Messieurs,

Concerne : Votre memo du 22 mars 2011
Réf DS/CS/002/2011

Monsieur Olivier Lippens, à qui vous avez adressé votre lettre identifiée en exergue, a reçu le Président et le Vice-président de votre délégation ce dimanche 27 mars 2011 entre 15H30 et 17H00.

Il a exprimé, de vive voix, toute sa déception des actes de vandalisme posés, sous vos yeux, contre la Société, par les travailleurs saisonniers affectés à la coupe des cannes à sucre en date du 21 octobre 2011. Il a déploré votre passivité durant ces événements.

Vous êtes sans ignorer que ce jour là, les grévistes ont attenté, par caillassage et obstruction de la piste d'avion, aux vies de certains haut responsables à bord de l'avion de la société dont l'Administrateur délégué et l'Administrateur directeur. L'avion a été endommagé et est actuellement déclassé.

Monsieur Olivier Lippens a attiré l'attention de la délégation syndicale sur les responsabilités qui sont les siennes vis-à-vis de l'encadrement des travailleurs, parmi lesquels les saisonniers. Il a stigmatisé que la répétition d'un tel comportement pourrait amener la Société à arrêter ses activités.

Après avoir entendu votre Président et le Vice-président, et répondant positivement aux problèmes exposés dans votre lettre, surtout qu'ils résultent de préoccupations récurrentes durant les grèves qui se sont, ces dernières années, produites, la société a décidé ce qui

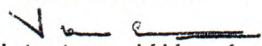
suit et qui sera d'application au début de la Campagne 2011, c'est-à-dire, à partir du 1^{er} mai 2011 :

- Une indexation des salaires de 26,31% au 1^{er} mai 2011 par rapport au prix du sucre du 1^{er} avril 2011,
- L'octroi à partir du 1^{er} mai 2011, à chaque travailleur (permanent et saisonnier), de 10 Kilogrammes de sucre gratuit à chaque fin du mois au lieu de 5 kilogrammes,
- Les travailleurs saisonniers affectés à la coupe des cannes à sucre seront engagés à la cote 4 (MS- manœuvre spécialisée) au lieu de la cote 3 (ML-manœuvre lourde),
- L'octroi, au début de la Campagne, d'une tenue de travail aux travailleurs saisonniers coupeurs des cannes à sucre.

La Société vous demande de vous impliquer totalement dans la sensibilisation des travailleurs (tous) à la discipline du travail et à l'exécution correcte des tâches auxquelles ils s'engagent par un contrat de travail librement signé.

Veuillez agréer, Messieurs, l'assurance de notre considération distinguée.

Eric Van Eeckhout


Administrateur délégué

CC : - Membres du C.G.J
- Intersyndicale

COMPAGNIE SUCRIERE
KWILU-NGONGO

N° 043/2010

DELEGATION SYNDICALE

COMPAGNIE SUCRIERE

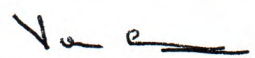
Concerne : Indexation des salaires au 1^{er} janvier 2011

Le prix de vente (ex-usine) du sucre qui était de 477.274,60 Fc par tonne au 1^{er} novembre 2009 est passé à 525.035,06 Fc au 1^{er} décembre 2010, soit une augmentation de 10 % (Dix pour cent).

Conformément à l'article 2, alinéas 1 et 3 du protocole d'accord du 25 janvier 2006 relatif à l'indexation des salaires, une augmentation de 10 % (Dix pour cent) sera appliquée au barème des salaires en vigueur au 31 décembre 2010 pour prendre effet au 1^{er} janvier 2011.

 Fait à Kwilu-Ngongo, le 1^{er} décembre 2010

Eric VAN EECKHOUT


Administrateur délégué

Cc : - Affichage toutes les directions

2010
**PROTOCOLE D'ACCORD DU 29 AVRIL 2009 ENTRE L'EMPLOYEUR,
L'INTERSYNDICALE ET LA DELEGATION SYNDICALE**

Entre :

Le banc patronal, représenté par :

- Monsieur Louis MWEZE LOWA, Directeur du Personnel
- Monsieur Pascal NGONGO MUWAYA, Conseiller Juridique

Et

Le banc syndical, représenté par :

Pour l'Intersyndicale

- Monsieur NDIE BAKILI, Secrétaire Provincial SOLIDARITE
- Monsieur Jean Marie TABU BULIMWENGU, Secrétaire Général CSC
- Monsieur Grégoire KADIMA, Secrétaire Général CDT
- Monsieur Augustin KADIMA, Secrétaire Général UNTC/FNTPE
- Monsieur KADIVILAKO LUZINGAMO, Secrétaire Général STP
- Monsieur NDOMBELE KIBUANDA, Secrétaire Général S.T.R.C.
- Monsieur Benoît NGORO, Secrétaire Général OTUC

Pour la Délégation Syndicale

- Monsieur NSIMBA BANZUZI, Président
- Monsieur YUNGA NSIALA, 1^{er} Vice-président
- Monsieur KISUESUE BUELUBANZANGA, 2^{ème} Vice-président
- Monsieur MOMBO NIANGA, Secrétaire
- Monsieur NKUENKUENDA NZINGA, Trésorier
- Monsieur NGINAMAU GAY N'KOY, Délégué
- Monsieur MIANTEZOKOLO MALUSAMUNA, Délégué
- Monsieur MADITUKA NTUMUNU, Délégué
- Monsieur Georges NDOFULA, Délégué

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

Article 1^{er} : Les parties conviennent d'augmenter de 17 % les salaires de tous les travailleurs conventionnés, sous un tableau barémique réaménagé.

Article 2 : Les parties conviennent de fusionner, sous une nouvelle rubrique dénommée « prime énergétique », les actuelles primes huile et pétrole (3.600 Fc/mois), de vie chère (500 Fc/mois) et l'indemnité sucre (874,64 Fc/mois). Le taux de cette prime est fixé à 6.200 Fc/mois.

A l'instar de l'ancienne prime huile et pétrole, cette rubrique sera payée à la quinzaine.

Article 3 : L'indemnité de logement due aux travailleurs conventionnés non logés affectés à Kwilu-Ngongo passe de 2.500 Fc à 5.000 Fc/mois.

Article 4 : Toutes les dispositions du présent protocole d'accord entrent en application au 1^{er} mai 2010.

Article 5 : Les parties s'engagent à privilégier le dialogue social, respecter scrupuleusement leurs engagements mutuels et œuvrer étroitement pour la paix sociale au sein de l'Entreprise.

Fait à Kwilu-Ngongo, le 29 avril 2010.

Pour le banc syndical

NDIE BAKILI

Jean Marie TABU BULIMWENGU

Grégoire KADIMA

Augustin KADIMA

KADIVILAKO LUZINGAMO

NDOMBELE KIBUANDA

Benoît NGORO

NSIMBA BANZUZI

YUNGA NSIALA

KISUESUE BUELUBANZANGA

MOMBO NIANGA

NKUENKUENDA NZINGA

NDOFULA GEORGES

NGINAMAU GAY NKOY

MIANTEZOKOLO MALUSAMUNA

MADITUKA NTUMUNU

Pour la Compagnie Sucrière

Louis MWEZE LOWA

Pascal NGONGO MUWAYA

Miantezokolo
29.04.2010

° **Frais de mission :**

- ML à Q2 : 1823 FC par jour
- HQ à Maîtrise : 2483 FC par jour
- Cadres de collaboration : 3298FC par jour

° **Prime de garde à domicile :**

- Social, hôpital, atelier électrique : 800 FC par mois /

Article 2

Les parties conviennent également que le taux de 5% pour l'annuité s'applique, à la date anniversaire de l'engagement du travailleur (conventionné), sur le SMIG de sa catégorie professionnelle et ce, pour son annuité à venir à partir du 1^{er} janvier 2006.

Le résultat de ce pourcentage d'annuité s'ajoute à la somme des annales déjà acquises par le travailleur en vertu des anciennes bases barémiques.

Article 3

Les parties se félicitent pour ces accords et s'engagent à respecter les textes légaux, réglementaires et conventionnels, à consolider le dialogue social et à œuvrer étroitement pour la paix sociale au sein de l'Entreprise .

Fait à Kwilu-Ngongo, le 23 Mai 2006.

Pour le Banc syndical

Roger Arthur BAYAMA

Camille MASSEVELA LUZAYAMO

Grégoire KADIMA

KADIVILAKO LUZINGAMO

Jean Marie TABU RTU MWENGU

Philippe KOLE

Damien LUKAU

SAU DIAMAZA

NGATU NTANINI

DIVENGÉ BAFIKA

TONA KHUABI

Pour la Compagnie Sucrière

Louis MWEZE LOWA

Patrice DIZONGO PUNGU

Pascal NGONGO MUWAYA

Suite Banc syndical

NZANZA MASINGAMENE

ASSESSO DIATONUA

LUZINGU BAKU

MAVOVA MUNTITI

NSILULU NSANGU

DIANGIENDA KUFUA

NGUTU MUZITA

KILUENGELE NSONIZAU

MIANTEZOKOLO MALUSAMUNA

24.01.06

Division des R. Hum. & Soc.

Service du Personnel

NOTE A LA DIVISION INFORMATIQUE

Concerne : Rémunération du mois d'octobre 2001

Veillez procéder au réajustement des rémunérations pour le mois d'octobre 2001 de 4,99 % suite à la modification des prix du sucre hors taxe 10 x 5 ex-Usine intervenue de la manière suivante :

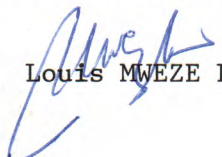
- 31 août 2001 : 6.133,90 FC
- 21 septembre 2001 : 6.439,78 FC

Merci de mettre à notre disposition le barème actualisé applicable au 1^{er} octobre 2001.

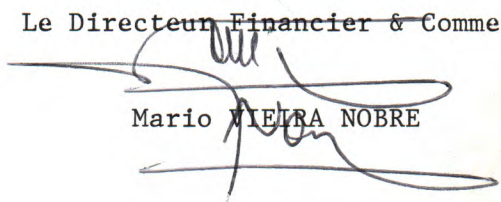
Franche collaboration.

Fait à Kwilu-Ngongo, le 01 octobre 2001

Le Chef de l'Administration,


Louis MWEZE LOWA

Le Directeur Financier & Commercial,


Mario VIEIRA NOBRE

- c.c. : - D.G.
- A.D.E.
- D.F.C.
- Sce du Pers.
- Dél. Synd.

FNEW SAR
02/10/2001


BAREME DES SALAIRES AU 01/10/2011

GRADE	SMIG	SALAIRE CS	INSS	IMPOT	PRIME ENERGETIQUE	NET
MO	43 680,00	86 648,85	3 032,70	16 834,84	11 829,00	78 610,31
ML	50 668,80	100 512,65	3 517,94	20 848,41	11 829,00	87 975,30
MS	58 094,40	115 242,95	4 033,50	25 673,30	11 829,00	97 365,15
SQ1	67 267,20	133 439,22	4 670,37	31 819,09	11 829,00	108 778,76
SQ2	77 750,40	154 234,88	5 398,22	39 259,66	11 829,00	121 406,00
SQ3	89 980,80	178 496,63	6 247,38	48 624,70	11 829,00	135 453,55
Q1	103 958,40	206 224,17	7 217,84	59 701,90	11 829,00	151 133,43
Q2	119 683,20	237 417,81	8 309,62	68 732,46	11 829,00	172 204,73
HQ	138 465,60	274 676,76	9 613,68	79 518,92	11 829,00	197 373,16
M1	165 110,40	327 532,54	11 463,63	94 820,67	11 829,00	233 077,24
M2	197 433,60	391 652,71	13 707,84	113 383,46	11 829,00	276 390,41
M3	235 435,20	467 037,20	16 346,30	135 207,27	11 829,00	327 312,63
CC1	284 356,80	564 083,86	19 742,93	163 302,28	11 829,00	392 867,65
CC2	344 198,40	682 792,75	23 897,74	197 668,50	11 829,00	473 055,51
CC3	421 075,20	835 294,70	29 235,31	241 817,82	11 829,00	576 070,57
S1	442 128,96	920 473,89	32 216,58	266 477,19	11 829,00	633 609,12
S2	464 235,51	966 497,54	33 827,41	279 801,04	11 829,00	664 698,09
S3	487 447,18	1 014 822,46	35 518,78	293 791,10	11 829,00	697 341,58
B4	555 689,78	1 155 423,47	40 439,82	334 495,10	11 829,00	792 317,55
B3	600 144,97	1 249 869,69	43 745,43	361 837,28	11 829,00	856 115,98
B2	660 159,46	1 380 676,53	48 323,67	399 705,86	11 829,00	944 476,00
B1	772 386,57	1 612 214,46	56 427,50	466 736,09	11 829,00	1 100 879,87

BAREME DES SALAIRES AU 01/05/2010

Grade	SALAIRE	INSS	IMPOT	NET	SMIG
MO	45.417,70	1.589,61	5.992,02	37.836,07	43.680,00
ML	52.684,53	1.843,95	7.745,14	43.095,44	50.668,80
MS	60.405,54	2.114,19	9.607,83	48.683,52	58.094,40
SQ1	69.943,26	2.448,01	11.998,57	55.496,68	67.267,20
SQ2	80.843,48	2.829,52	15.154,18	62.859,78	77.750,40
SQ3	93.560,47	3.274,61	18.835,75	71.450,11	89.980,80
Q1	108.094,10	3.783,29	23.258,78	81.052,03	103.958,40
Q2	124.444,50	4.355,55	28.781,13	91.307,82	119.683,20
HQ	143.974,08	5.039,09	35.377,24	103.557,75	138.465,60
M1	171.678,87	6.008,76	45.993,04	119.677,07	165.110,40
M2	205.287,99	7.185,07	59.430,88	138.672,04	197.433,60
M3	244.801,39	8.568,04	70.870,01	165.363,34	235.435,20
CC1	295.669,20	10.348,42	85.596,23	199.724,55	284.356,80
CC2	357.891,44	12.526,20	103.609,57	241.755,67	344.198,40
CC3	437.826,59	15.323,93	126.750,80	295.751,86	421.075,20
S1	482.473,95	16.886,58	139.676,21	325.911,16	442.128,96
S2	506.597,64	17.730,91	146.660,02	342.206,71	464.235,41
S3	531.927,54	18.617,46	153.993,02	359.317,06	487.447,18
B4	605.624,72	21.196,86	175.328,36	409.099,50	555.689,78
B3	655.129,48	22.929,53	189.659,99	442.539,96	600.144,97
B2	723.692,96	25.329,25	209.509,11	488.854,60	660.159,46
B1	845.055,47	29.576,94	244.643,56	570.834,97	772.386,57

sup qui avaient HP
HP = 1200
Net = 1000
Ind 8 = 1000
6200
non HP
1000 + 1000
2000

Informative

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
MINISTRE DE L'EMPLOI, TRAVAIL ET DE
LA PREVOYANCE SOCIALE

Kinshasa, le

23 JUL 2008



Secrétariat Général de l'Emploi
et du Travail
Le Secrétaire Général

3072
23/07/08
[Signature]

N° Réf. : 22/METPS/SGET/MM/564/08

Transmis copie pour information à :

- Son Excellence Madame la Ministre de l'Emploi, du Travail et de la Prévoyance Sociale-

(Avec l'expression de ma haute considération).

à **KINSHASA / GOMBE**

Objet : Transmission Arrêté

A Messieurs les Responsables des Organisations Professionnelles d'Employeurs à KINSHASA

Messieurs,

J'ai l'honneur de vous transmettre en annexe l'Arrêté Ministériel n° 12/CAB.MIN/ETPS/024/08 du 19 juillet 2008 déterminant les mesures d'application de l'Ordonnance n° 08/040 du 30 avril 2008 portant fixation du Salaire Minimum Interprofessionnel Garanti, des allocations familiales minima et de la contre-valeur du logement.

Je vous en souhaite une bonne réception et vous recommande d'en faire une heureuse application dans l'intérêt réciproque des parties.

Veillez agréer, Messieurs, l'expression de mes sentiments distingués.



Boniface BOLA BOLAILOKO

Bâtiment KIMPOKO 1^{er} niveau Aile 100m Local n° 60 Boulevard du 30 juin B.P.5049 Kinshasa/Gombe

COMPAGNIE SUCRIERE
N° 24 JUL 2008
Reçu le
Par SOKI
Signature

ARRETE MINISTERIEL N° 12/CAB.MIN/ETPS/ 024 /08 DU 19 JUIL 2008
DETERMINANT LES MESURES D'APPLICATION DE L'ORDONNANCE N° 08/040
DU 30 AVRIL 2008 PORTANT FIXATION DU SALAIRE MINIMUM
INTERPROFESSIONNEL GARANTI, DES ALLOCATIONS FAMILIALES MINIMA
ET DE LA CONTRE-VALEUR DU LOGEMENT

La Ministre de l'Emploi, du Travail et de la Prévoyance Sociale ;

Vu la Constitution de la République Démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement en son article 93 ;

Vu la loi n° 015/2002 du 16 octobre 2002 portant Code du Travail spécialement en ses articles 87, 88, 94 et 185 ;

Vu le Décret n° 079/2002 du 03 juillet 2002 déterminant les modalités de fixation et d'ajustement du salaire minimum interprofessionnel garanti, des allocations familiales minima et de la contre-valeur du logement ;

Vu l'Ordonnance n° 08/040 du 30 avril 2008 portant fixation du salaire minimum interprofessionnel garanti, des allocations familiales minima et de la contre-valeur du logement ;

Vu l'Ordonnance n° 06/001 du 30 décembre 2006 portant nomination du Premier Ministre ;

Vu l'ordonnance n° 07/017 du 03 mai 2007 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités pratiques de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement ainsi qu'entre les membres du Gouvernement ;

Vu l'ordonnance n° 07/018 du 16 mai 2007 fixant les attributions des Ministères ;

Vu l'Ordonnance n° 07/071 du 25 novembre 2007 portant nomination des Ministres d'Etat, Ministres et Vice-Ministres ;

Considérant l'énoncé du salaire tel que défini par la Convention n° 95 sur la protection du salaire en son article premier ;

Considérant par ailleurs les énoncés des articles premier et trois respectivement des conventions 100 sur l'égalité de la rémunération et 131 portant fixation des salaires minima ;

Considérant les avis émis par le Conseil National du Travail en sa troisième session extraordinaire tenue du 25 mars au 8 avril 2008 au sujet de la fixation du salaire minimum interprofessionnel garanti « SMIG », des allocations minima et de la contre-valeur du logement ;

Considérant la nécessité de garantir la paix sociale, des emplois décents et la qualité de la production ;

Considérant la nécessité de déterminer les modalités devant servir de base pour l'application du salaire minimum interprofessionnel garanti, des allocations familiales minima et de la contre-valeur du logement ;

Considérant les résultats des consultations menées auprès des partenaires sociaux ;

Vu l'urgence ;

ARRETE :

Article 1^{er} : Le présent Arrêté détermine les mesures d'application du salaire minimum interprofessionnel garanti, des allocations familiales minima et de la contre-valeur du logement fixés par l'Ordonnance n° 08/040 du 30 avril 2008 dont l'objet est également de régulariser les rémunérations non conformes aux prescrits légaux.

Article 2 : Les dispositions de l'Ordonnance n° 08/040 du 30 avril 2008 s'applique à tout travailleur régi par le Code du Travail en vigueur tel que défini en son article 7, litera a.

Article 3 : Le salaire minimum interprofessionnel garanti « **SMIG** » en sigle, est la somme minimale en deçà de laquelle aucun travailleur ne peut être payé sous peine de sanctions.

Il constitue l'ensemble de sommes perçues par le travailleur en numéraire et en nature, hormis les allocations familiales légales, l'indemnité de logement ou le logement en nature, l'indemnité de transport ainsi que les avantages accordés exclusivement en vue de faciliter au travailleur l'accomplissement de ses fonctions.

La rémunération fixée tant dans le cadre d'un contrat de travail que d'une convention collective pour un travail effectué ou un service rendu ne peut être inférieure au salaire minimum interprofessionnel garanti .

Article 4 : Le taux journalier du SMIG est fixé à 1.680 FC (Francs Congolais) pour le travailleur manœuvre ordinaire.

Article 5 : Le taux journalier du SMIG fixé à l'article 4 du présent Arrêté est payé en deux tranches réparties comme suit :

- 1.120 francs congolais payables à partir du 1^{er} juillet 2008 suivant l'annexe 1 de l'Ordonnance n° 08/040 du 30 avril 2008 ;
- La totalité de 1.680 francs congolais payable à partir du 1^{er} janvier 2009 suivant l'annexe 2 de l'Ordonnance n° 08/040 du 30 avril 2008.

Article 6 : La tension salariale allant du manœuvre ordinaire au cadre de collaboration est de 1 à 10, soit de 100 à 1000 conformément aux tableaux en annexe au présent arrêté.

Elle s'applique seulement sur le salaire minimum interprofessionnel garanti.

Article 7 : En application de l'article 8 de l'Ordonnance n° 08/040 du 30 avril 2008, la valeur hebdomadaire, mensuelle et annuelle du SMIG, de l'allocation familiale minimum et de la contre-valeur du logement s'obtient en multipliant par 6, 26 et 312.

Ainsi, pour le travailleur manœuvre ordinaire, la valeur hebdomadaire, mensuelle et annuelle du SMIG ne peut être respectivement inférieure pour le premier palier à 6.720 Francs congolais par semaine, 29.120 Francs congolais par mois et 174.720 Francs congolais pour le second semestre de l'année 2008 et, pour le deuxième palier qui entre en vigueur dès le premier janvier 2009, 10.080 Francs congolais par semaine, **43.680 Francs congolais par mois** et 524.160 Francs congolais par an.

Article 8 : Au regard des réalités salariales actuelles dans les entreprises, la rémunération inférieure au SMIG est ajustée au niveau de celui-ci conformément aux articles 4 et 5 ci-dessus.

La jouissance actuelle de toute rémunération supérieure au SMIG tel que fixé aux articles 4 et 5 ci-dessus reste un avantage acquis.

En termes de régularisation des rémunérations non conformes aux prescrits légaux édictés par l'Ordonnance n° 08/040 du 30 avril 2008, chaque entreprise est tenue d'évaluer le barème salarial en son sein et de le réajuster s'il échet.

Article 9 : La majoration de 3% au moins par année entière de service ininterrompu passé par le travailleur dans la même entreprise constitue une annuité calculée sur base des salaires minima tels que fixés par l'Ordonnance n° 08/040 du 30 avril 2008 en ses articles 2 et 7.

Cette annuité s'ajoute à la somme des annales déjà acquises par le travailleur.

Le taux de 3% entre en ligne de compte à partir du 1^{er} janvier 2009, sans effet rétroactif.

Les avantages reconnus au travailleur par cette majoration ne peuvent pas être cumulés aux avantages de même nature accordés à la suite d'usage, de règlement d'entreprise et des conventions collectives.

Article 10 : Lorsque l'employeur assure au travailleur un logement en nature, il ne peut défalquer de la rémunération de celui-ci qu'un cinquième du montant journalier des allocations familiales appelé contre-valeur du logement équivalent à :

- 22,40 Francs congolais entre le 1^{er} juillet et le 31 décembre 2008
- et 33,60 Francs congolais à partir du 1^{er} janvier 2009.

Article 11 : Le montant journalier de l'allocation familiale par enfant à charge du travailleur allant du manoeuvre ordinaire au cadre de collaboration est égal à 112 Francs congolais entre le 1^{er} juillet et le 31 décembre 2008 et 168 Francs Congolais à partir du 1^{er} janvier 2009 conformément à l'article 90 du Code du Travail.

Article 12 : Outre le SMIG, le travailleur jouit, entre autres des indemnités de transport et de logement.

La fixation du montant de l'indemnité de transport tient compte des dispositions de l'Arrêté ministériel n° 0048/71 du 22 mars 1971 relatif au transport des travailleurs du lieu de résidence au lieu du travail et retour ainsi que des mesures arrêtées par des institutions décentralisées et des conventions collectives d'entreprises.

Concernant le logement, l'employeur est tenu de payer au travailleur une indemnité de logement fixée par les parties, soit dans le contrat de travail, soit dans les conventions collectives, soit dans le règlement d'entreprise conformément aux dispositions de l'article 138 du Code du Travail.

En cas de mutation ou d'engagement en dehors du lieu d'emploi, l'employeur est tenu de fournir un logement décent au travailleur et à sa famille ou, à défaut, une indemnité conséquente.

La travailleuse a droit au logement ou à l'indemnité de logement.

Article 13 : En application de l'article 11 de l'ordonnance n° 08/040 du 30 avril 2008 portant fixation du salaire minimum interprofessionnel garanti, des allocations familiales minima et de la contre-valeur du logement, les entreprises du secteur agro-industriel et pastoral sont invitées à capitaliser les mesures d'allégement mis en place par le Gouvernement.

En cas de besoin, après concertation et harmonisation des vues entre partenaires sociaux en son sein, l'entreprise concernée saisit à toutes fins utiles le Ministère de l'Emploi, du Travail et de la Prévoyance Sociale.

Article 14 : Sans préjudice des articles 5 et 12 ci-dessus, les partenaires sociaux sont tenus de faciliter l'application harmonieuse du SMIG.

Tout manquement aux dispositions du présent Arrêté entraîne l'application des sanctions prévues par le Code du Travail en ses articles 318 et 321 literas b et c.

Article 15 : La Commission tripartite d'évaluation du SMIG est tenue de se réunir au mois de février 2009 en vue d'évaluer l'application des présentes dispositions et ce conformément aux prescrits de l'ordonnance 08/040 du 30 avril 2008 en son article 12.

Article 16 : Toutes les dispositions antérieures contraires au présent Arrêté sont abrogées.

Article 17 : Les Secrétaires Généraux au Travail et à la Prévoyance Sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent Arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature.

Fait à Kinshasa, le 19 JUL 2008


Marie Ange LUKIANA MUFWANKOLO
Ministre

ANNEXE 1

SALAIRE MINIMUM INTERPROFESSIONNEL GARANTI, DES ALLOCATIONS FAMILIALES MINIMA ET DE LA CONTRE-VALEUR DU LOGEMENT APPLICABLE A PARTIR DU 1^{ER} JUILLET 2008.

Catégorie	Manœuvre		Travailleur spécialisé	Travailleur semi qualifié			Travailleur qualifié		Travailleur hautement qualifié	Maîtrise				Cadre de collaboration				Allocations familiales	Contre-valeur du logement
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII	XIV	XV	XVI	XVII	XVIII	XIX
Echelon	ordinaire	Lourd	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Classe	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Tension	100	116	133	154	178	206	237	274	317	366	422	488	564	651	752	868	1000		
Taux en FC	1120	1299	1490	1725	1994	2307	2654	3069	3550	4099	4726	5466	6317	7291	8422	9722	11200	112	22,4
Colonne 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Vu pour être annexé à l'Ordonnance n° 08/040 du 30 avril 2008 portant fixation du salaire minimum interprofessionnel garanti, des allocations familiales minima et de la contre-valeur du logement

Fait à Kinshasa, le 30 avril 2008

Joseph KABILA KABANGE

Antoine GIZENGA
Premier Ministre

ANNEXE 2
SALAIRE MINIMUM INTERPROFESSIONNEL GARANTI, DES ALLOCATIONS FAMILIALES MINIMA ET DE LA
CONTRE-VALEUR DU LOGEMENT APPLICABLE A PARTIR DU 1^{ER} JANVIER 2009.

Catégorie	Cadre de collaboration																			Allocations familiales	Contre-valeur du logement	
	Manœuvre		Travailleur spécialisé	Travailleur semi qualifié			Travailleur qualifié			Travailleur hautement qualifié	Maîtrise					VII						
											VI											
	I	II	III			IV			V													
Echelon	ordinaire	-	1	2	3	1	2	3	1	2	3	4	1	2	3	4						
Classe	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17					
Tension	100	116	133	154	178	206	237	274	317	366	422	488	564	651	752	868	1000					
Taux en FC	1680	1949	2234	2587	2990	3451	3982	4603	5326	6149	7090	8198	9475	10937	12634	14582	16800	168	33.6			
Colonne 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			

Vu pour être annexé à l'Ordonnance n° 08/040 du 30 avril 2008 portant fixation du salaire minimum interprofessionnel garanti, des allocations familiales minima et de la contre-valeur du logement

Fait à Kinshasa, le 30 avril 2008

Joseph KABILA KABANGE

Antoine GIZENGA
Premier Ministre